



DECRETO ALCALDICIO N°

1430

NANCAGUA, 09 MAY 2018

VISTOS:

1. Lo dispuesto en artículos N° 3 letra b), N° 6 letra b), y N° 63 letra j), todos de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. Lo dispuesto en artículo N° 43 del DFL N° 458 que aprueba Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículos N° 2.1.10 y siguientes del Decreto N° 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
3. Ley N° 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente y Decreto N° 32 del Ministerio del Medio Ambiente que aprueba Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica.
4. Decreto Alcaldicio N° 2.145 del 09 de noviembre de 1999 que aprueba "Ordenanza de Participación de la Ciudadanía de la comuna de Nancagua".
5. Expediente denominado "Plan Regulador Comunal de Nancagua" elaborado por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Libertador Bernardo O'Higgins
6. La sentencia y acta proclamación Alcalde Electo de Nancagua, del 28 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional Sexta Región Rancagua, según Rol N°3.754; El Decreto Alcaldicio SIAPER N° 2.351, del 07 de Diciembre de 2016, que asume como Alcalde Titular; Lo dispuesto en la Ley 18.883 y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, incluidas sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 3 letra b) de la ley N° 18.695, corresponde como función privativa de la Municipalidad, la confección del Plan Regulador Comunal.
2. Que, la comuna de Nancagua no cuenta con Plan Regulador Comunal.
3. Que, existe la necesidad de normar mediante un Plan Regulador Comunal, los principales centros urbanos de la comuna de Nancagua.
4. Que, en la categoría descrita en el punto anterior, existen dos centros urbanos objeto de planificación urbana en el territorio jurisdiccional de la comuna: Localidad de Nancagua y Localidad de Cunaco.
5. Que, la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de O'Higgins elaboró para las localidades de Nancagua y Cunaco, ambas pertenecientes al territorio jurisdiccional de la comuna de Nancagua, todos los documentos que componen un Plan Regulador Comunal, de acuerdo a lo consignado en el artículo 2.1.10 del Decreto N° 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
6. Que, estos documentos permiten iniciar el proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco, en conformidad al procedimiento descrito en el artículo N° 2.1.11 del Decreto N° 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

DECRETO

1. **APRUEBESE**, el inicio del proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal de la comuna de Nancagua, instrumento de planificación urbana que contendrá, sobre las



localidades de Nancagua y Cunaco, disposiciones normativas en cuanto a límite urbano, usos de suelo, zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamientos, jerarquización de la estructura vial, densidades y determinación de prioridades de urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y otros aspectos urbanísticos como coeficiente de constructibilidad, rasantes, alturas, porcentaje de ocupación de suelo, etc.

2. **DESÍGNESE**, responsable de este proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal de la comuna de Nancagua, al Director de Obras Municipales, quien contará con la colaboración directa del Asesor Urbano, y de todos aquellos funcionarios que estime pertinente para un buen término del proceso. Para ello, podrá designar Cometidos Funcionarios y/o Comisiones de Servicio.
3. **DELÉGUESE**, en virtud a lo dispuesto en el artículo N° 63 letra j) de la ley N° 18.695 y en conformidad a lo señalado en el párrafo 3°, artículos 70 y siguientes de la ley N° 18.883, en el Director de Obras Municipales, la facultad de designar a funcionarios municipales en Cometidos o Comisiones de Servicio, relacionadas exclusivamente con el proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal de Nancagua. Esta facultad estará vigente hasta que se apruebe totalmente el instrumento de planificación.
4. **CÚMPLASE**, íntegramente con el procedimiento de aprobación establecido en el artículo N° 2.1.11 del Decreto N° 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con especial énfasis en el desarrollo de audiencias públicas de carácter barrial, y del plebiscito comunal en relación a lo consignado en el artículo N° 19 de la Ordenanza de Participación de la Ciudadanía de la comuna de Nancagua.
5. **DISPÓNGASE**, con cargo al presupuesto municipal vigente, de los recursos financieros necesarios para sustentar este proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal de Nancagua, los que deberán contar con la aprobación del Administrador Municipal, recurriendo incluso a modificaciones presupuestarias de acuerdo al procedimiento normativo vigente.
6. **INFÓRMESE**, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de O'Higgins el inicio del proceso de Aprobación del Plan Regulador Comunal de Nancagua.

ANÓTESE, INFÓRMESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.-



ANGELINA BUSTAMANTE MONTECINOS
Secretario Municipal



EDUARDO ESCANILLA GAETE
ALCALDE

LEEG/GGC/RAC/ACC/SSM/isp

Distribución:

- DOM
- SECPLAN
- SEREMI VIVIENDA REGION DE O'HIGGINS
- ARCHIVO